

מסורת הש"ס

^(א) [לעיל כא,] ^(ב) [לעיל מט: לקמן נה,] ^(ג) גר רש"ל אמות, ^(ד) תוספתא פ"ו, ^(ה) שקלים פ"ה ה"א יצמות קכא: [ע"ש,] ^(ו) [יצממות איתא חזינא,] ^(ז) עירובין כג, [ע"ש,] ^(ח) [שמות כא,] ^(ט) [עין פרש"י לקמן נא: ד"ה טס,]



תורה אור השלם

^{1.} בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמות יתנה לו: שמות כא לר ^{2.} יבא אלהינו ואל יתרוש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד:

^{ההלים ג ג} ^{3.} אל נערץ בסוד קדושים רבה ונזרא על כל סביביו:

^{ההלים פט ח} ^{4.} הצור תמים פעלו כי כל דרךיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא: דברים לב ד



הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה דלחיות זה ארוחו לרה"ר כגון מקצה מקום מרשותו לרה"ר דהוה ליה חופר: ^(ב) ד"ה כהה"י הסמוכה לרשות הרבים דהוה ליה הפקיר כ"ל ומיתות כגון מקצה וכו' נמחק: ^(ג) תוס' ד"ה כבור וכו' פ"י בקונטרס לעיל דקסגר:



רבינו הגנאל

כגון אלו החופרים לאושין פטור. פ"י יסודות כדכתיב וארשיא יחיטו, ותאכל יסדוניה, תרגו' ואכלת אושותתא. [מסר לו דליו. כלי שלן. אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו. פ"י זכר של רחלים, אילו של יצחק. וזקן אחד, אברהם.

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

צעל הסקלס. ולעולם כרה"ר אכל ברשותו אע"פ שהפקיר פטור כדפרישית. האי דנקט ולא הפקיר צורו דאס הפקיר אף צורו הוה ליה צור כרה"ר: **ומאי** זה דר"ע. בשלמא זה דרבי ישמעאל למעוטי דר"ע אלא זה דר"ע למעוטי מאי הא צור כרה"ר נמי

בבור ברשותו ר"ע סבר ^(א)בור ברשותו נמי חייב דכתיב י‏בעל הבור בבור דאית ליה בעלים קאמר רחמנא ור' ישמעאל סבר בעל התקלה אלא מאי זהו בור האמור בתורה דקאמר ר"ע זהו בור שפתח בו הכתוב תחלה לתשלומין ורב יוסף אמר בבור כרה"י כולי עלמא לא פליגי דמחייב מאי טעמא בעל הבור אמר רחמנא בבור דאית ליה בעלים עסקינן כי פליגי בבור כרה"ר רבי ישמעאל סבר י‏בור כרה"ר נמי חייב דכתיב כי יפתח וכי יכרה י‏אם על פתיחה חייב על כרייה לא כ"ש אלא שעל עסקי פתיחה ועל עסקי כרייה באה לו ור"ע הגהו מיצרך צריכי דאי כתב רחמנא כי יפתח הוה אמינא פותח הוא דסגי ליה בכסוי כורה לא סגי ליה בכסוי עד דטאים ליה ואי כתב רחמנא כי יכרה הוה אמינא כרייה הוא דבעי כסוי משום דעבד מעשה אבל פותח דלא

בבור ברשותו. פ"י בקונט' ^(א) דקסגר [ר"י] דכי אפקרינא רשותאי לא ליחייב אנא דהזיקא אפקריניה משמע דרוזא לומר אס סמך הצור מתחילה לרה"ר חייב לכולי עלמא ואין משמע כן ועוד דכסמוך אמר הא לאו לאושין חייב ואוקמה רבה כר"ע אכל לרבי ישמעאל משמע דפטור וי"ל דהיינו טעמא משום דא"ל תוך ברשותי מאי צעי שלא היה לו להתקרב כל כך אכל רשותי שמתפל צצור: **אמר** י‏ך רב יוסף בולא דברי הב"י. לאו דוקא כולה אלא רישא וסיפא דאקשי מינייהו אכל מניעתא דקמני כרה"י ופתחו לרשות הרצים חייב לא איתא אלא כרבי ישמעאל: **כגון** דארווח ארווחי דרה"ר. והשם כולה דצרי הכל רישא כשלא הפקיר לא רשותו ולא צורו וסיפא דלחיות ארווחי ומינה רבי יוסי צר יהודה דצעי החקקה לא מתוקמא כרבי ישמעאל: **דבר** **שנצטער** בו. וא"ת אכתי מנא ליה הא מת בנו כנמא וי"ל דמ"מ כזותו דצר עצמו לא היה ראוי ליכשל בירושלמי (שקלים פ"ה הל"א ע"ש) מלאך צדמות רבי חנינא נזדמן לה:

ארך

עבד מעשה אימא כסוי נמי לא בעי קמ"ל ואלא מאי זהו בור האמור בתורה דקאמר ר' ישמעאל זהו בור שפתח בו הכתוב תחלה לניזקין מיתיבי החופר בור כרה"ר ופתחו לרה"י פטור ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן לפי ישאין עושין חלל תחת רה"ר החופר בורות שיחין ומערות ברשות היחיד ופתחו לרה"ר חייב ויהחופר בורות כרה"י הסמוכה לרשות הרבים כגון אלו יהחופרים לאושין פטור ור' יוסי בר' יהודה מחייב עד שיעשה מחיצה עשרה או עד שירחק ממקום דריסת רגלי אדם וממקום דריסת רגלי בהמה ארבעה י‏טפחים טעמא דלאושין הא לאו לאושין חייב הא מני בשלמא לרבה רישא ר' ישמעאל וסיפא ר"ע אלא לרב יוסף בשלמא סיפא דברי הכל אלא רישא מני לא רבי ישמעאל ולא ר"ע אמר לך רב יוסף כולה דברי הכל היא ורישא שלא הפקיר לא רשותו ולא בורו אמר רב אשי השתא דאוקימתא לרב יוסף לדברי הכל לרבה נמי לא תוקמה כתנאי מדרישא ר' ישמעאל סיפא נמי ר' ישמעאל וטעמא דלאושין הא לאו לאושין חייב כגון דארווח ארווחי לרה"ר מיתיבי החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרה"ר חייב כרה"י הסמוכה לרה"ר פטור בשלמא לרבה כולה ר' ישמעאל היא אלא לרב יוסף בשלמא רישא רבי ישמעאל אלא סיפא מני לא ר' ישמעאל ולא ר"ע אמר לך בחופר לאושין ודברי הכל: י‏ת"ר יחפר ופתח ומסר לרבים פטור חפר ופתח ולא מסר לרבים חייב וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים וכששמעו חכמים בדבר אמרו קיים זה הלכה זו הלכה זו ותו לא אלא אימא אף הלכה זו: י‏תנו רבנן מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא שעה ראשונה אמר להם שלום שניה אמר להם שלום שלישית אמר להם עלתה אמרו לה מי העלך אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו אמרו לו נביא אתה אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך אמרתי דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו ורעו אמר רבי אחא אף על פי כן מת בנו בצמא שנאמר י‏סביביו נשערה מאד מלמד שהקדוש ברוך הוא מודקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה ר' נחוניא אמר מהכא י‏אל נערץ בסוד קדושים רבה וגורא על כל סביביו אמר ר' חנינא כל האומר הקב"ה ורתן הוא יותרו חייו שנאמר יהצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט י‏א"ר חנא ואיתימא ר' שמואל בר נחמני מאי דכתיב

ארך

חופר שיחין. לעולי רגלים צדרכים: **שעה ראשונה**. שעדיין היא ראויה להיות חיה בתוך המים: **אמר להם שלום**. מעלה וכן שניה: **עלשית**. שמהל נפשה אס ישנה שס: **אמר להן**. כבר עלתה ודאי כדאמרנין לקמן דפשיטא ליה לחפור בורות ומערות לעולי רגלים: **עם סביביו**. דייקים הדקיקס צו: **נשערה מאד**. לשון חוט השערה: **וגורא על כל סביביו**. לעצור על כל פשעס: **יופרו חייו**. יופקרו חייו וגופו שמורה אל הצריות לחטוא:

ארך

ג.

עין משפט
נר מצוה

מא **א** **ב** מיי"צ מהלכות מוקי ממון הלכה ב סמג עשין סח טוש"ע ח"מ סי' מי סעף ו:

מב **ג** מיי" פ"ג שס הלכה כג סמג שס טוש"ע ח"מ סי' מח סעף א וע"ש בהגהה"ה:

מד **ד** **ה** טוש"ע ח"מ סי' מי סעף ט:

מז **ו** מיי" שס הלכה כג סמג שס טור ש"ע שס סעף ז וסימן מח סעף א:



מוסף רש"י

בעל התקלה. אף על פי שאין הבור שלו, ששאלו כרה"ר, ששאלו עוליו להמחייב כגלים ומיס מתכנסין סתן והיו שותין סן ויהממין (יבמות קכא) אמר להם שלום. שעדיין יכולה לחיות, וכן בשניה, אכל שלשית שאינה יכולה לחיות אמר להן עלתה לה, שדוע היה לו שלא תמות שס כדלקמן, דבר שהיה מתעסק בו אותו לדיק, אביה, לא יכשל צו ודעו (שם). זכר של רחלים. זה אילו של יצחק, וזקן אחד מנהיגו. זה אברהם (שם). נביא אתה. לדע שלא תמות (שם). מצטער בו. בטעות עשייתו (שם). לגירסת: מתעסק בו). אף על פי כן מת בנו. של (ר') נחוניא בצמא. שקר דרכו של מקום לדקדק עם החסידים (שם). וסביביו נשערה. לשון חוט השערה (שם). עם סביביו. עם לדיקים ההולכים אחיו (שם).